

1501277-95.2020.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, no caso de condenação pelo crime de tráfico, requereu o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa do acusado e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501277-95.2020.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501277-95.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214480/2020 - DEL.POL.LEME, 13295701 - DEL.POL.LEME, 4244/20/807 - DEL.POL.LEME, 2214480 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE CAVASSO

Vistos.

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, no dia 31 de agosto de 2020, por volta das 12h10min, na Rua Silvio Di Camillo, nº 800, Centro, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo, para fins de tráfico, 23 cápsulas plásticas contendo cerca de 23,39 gramas de cocaína (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 21/22 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 23), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 82) e apresentou defesa prévia (fls. 104/133).

A denúncia foi recebida (fls. 140).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a

condenação do réu nos termos da denúncia, a não aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da lei 11.343/2006, e a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição do acusado pela insuficiência de provas, e subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, no caso de condenação pelo crime de tráfico, requereu o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa do acusado e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 18/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo de constatação provisória (fls. 23), laudo químico-toxicológico (fls. 77/79), comprovante de depósito judicial (fls. 80) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa.

O policial militar José Odair de Paula disse que, durante patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, viram o réu. O réu aparentou nervosismo, saiu correndo e jogou uma sacola. Foram atrás dele. Ele tentou se esconder em uma área verde. Na abordagem, encontraram com ele R\$ 280,00 mais um aparelho celular. Na sacola continha os eppendorfes e mais R\$ 50,00. O réu alegou que ali estava para comprar maconha. Na residência do réu nada encontraram de ilícito.

Perante a autoridade policial, disse que foi acionado para prestar apoio a uma viatura que havia feito uma abordagem de um possível tráfico de drogas, após prestarem o auxílio voltaram a realizar patrulhamento, quando visualizou o acusado, que ao avistar a viatura correu para dentro de um canavial. Desembarcou da viatura e foi perseguir o acusado entre as plantações. Durante a corrida o acusado arremessou um saquinho sobre o solo, apanhou o objeto arremessado e continuou a perseguir o acusado. Cerca de 800 (oitocentos) metros o acusado adentrou na Rua Benjamin Arrais Serórdio e tentou se esconder no meio da vegetação no local. Ao ser alcançado foi realizada a busca pessoal, onde foi encontrada a quantia de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). No saquinho que o acusado havia arremessado encontrou 23 (vinte e três) porções de cocaína e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), no local o acusado negou a propriedade da droga e alegou que estava no local para comprar maconha, e só correu por medo da policial.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Daniel Marostica Evagelista da Silva, acrescentando que vez o cerco com a viatura enquanto seu companheiro de trabalho foi atrás do réu a pé.

Interrogado, o acusado negou a prática do crime a ele imputado. No dia tinha ido no centro para ver se tinha caído seu auxílio. Para evitar passar por biqueira, passou por canavial. Viu um moleque correndo. Correu porque tinha uns problemas para serem resolvidos. Os policiais pegaram o declarante. Não jogou nenhum saquinho. Os policiais não conseguiram pegar os moleques. Levou os policiais na sua residência e não acharam nada. Quem o perseguiu foi o policial De Paula. O outro policial estava na viatura.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas policiais apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidos. Anoto que não vislumbro razão para que as testemunhas policiais intencionassem prejudicar o acusado e imputar a prática de grave crime, sendo certo que estão compromissados com a verdade.

No que tange aos depoimentos dos policiais, entende a jurisprudência que: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida - Réu que ostenta condenações criminais - Pena-base mantida -

Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.x (TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

A versão apresentada pelo acusado, negando a prática delitiva é contraditória e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga, ponto de traficância e dinheiro de proveniência não demonstrada indicam que a droga era destinada ao tráfico. A Defesa não produziu qualquer prova que infirmasse a certeza da autoria do crime imputado, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Não há falar em desclassificação do crime previsto no artigo 28 da lei de Drogas porque o réu, em juízo, negou a posse de qualquer entorpecente.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal – 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifico presente a atenuante de menoridade relativa, mas em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a aplicação da pena aquém do mínimo legal, mantenho a pena em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena a serem apreciadas. Verifico que o acusado não faz jus a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei 11.343/2006, isto porque, embora tinha 20 anos na data dos fatos e seja tecnicamente primário, foi condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas ocorrido em 12 de abril de 2019 - processo 1500438-07.2019.8.26.0318, o curto lapso temporal entre as infrações denota que se dedica habitualmente à atividades criminosas tornando incabível a benesse, assim fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Não se trata de um fato isolado na vida do réu.

A pena será resgatada em regime fechado, certo que a conduta praticada pelo acusado é permeada por gravidade em concreto, conforme indicado na terceira fase de dosimetria de pena (dedicação a atividades criminosas – traficância de maneira reiterada e habitual).

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Já autorizada a incineração da substância apreendida (fls. 158), decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 80) na forma prevista nos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006.

Autorizo o apelo em liberdade, pois assim respondeu à acusação.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 01 de agosto de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA